

1501786-45.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2329639/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21760011 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 7666/21/429 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501786-45.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501786-45.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2329639/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21760011 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 7666/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2329639 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2329639 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 7666/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tallis Henrique Viana Rodrigues

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

TALLIS HENRIQUE VIANA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 14h15min, na Rua Italiana Fabrete Oger, nº 1469, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, após adquirir de terceiro não identificado, trazia consigo, armazenava e mantinha em depósito, 88,6 gramas (oitenta e oito gramas e seiscentos miligramas) de cocaína, divididos em 271 (duzentos e setenta e uma) porções, e 80,81 gramas (oitenta gramas e oitocentos e dez miligramas) de Cannabis sativa L, divididos em 7 (sete) invólucros, todos com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância

entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02) e teve sua prisão convertida em preventiva às fls. 47/50, tendo o mandado sido cumprido em 04 de dezembro de 2021 (fls. 60/61).

Foram juntadas aos autos Folha de Antecedentes (fls. 35/36) e certidão de eventos (fls. 32/33).

O réu foi notificado (fls. 87) e apresentou resposta a acusação (fls. 92/93).

A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fls. 94/95).

No dia 23 de maio de 2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi ouvida apenas a testemunha comum PM César Roberto Teixeira Júnior, tendo o réu, ao final, sido interrogado.

Em debates orais (fls. 128), a nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A r. Defesa, a seu turno, bradou pela absolvição do acusado em razão da nulidade das provas produzidas, tendo pleiteado, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado (fls. 128).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, anoto que a questão referente à validade das provas produzidas entrosou-se com o mérito e será com ele analisada.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termo de depoimento (fls. 03 e 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 16/18), fotos (fls. 19/20), exame químico-toxicológico (fls. 100/102) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu Tallis Henrique Viana Rodrigues relatou que, na data dos fatos, estava descendo a rua de sua residência quando notou a aproximação de uma viatura. Relatou que correu para dentro de sua residência, mas acabou voltando quando foi chamado pelos policiais. Disse que entregou aos policiais uma sacola de drogas que estava escondida dentro de um cano de água. Contou, porém, que, na sequência, já no interior de sua residência, foi agredido e ameaçado de morte pelos policiais, razão pela qual acabou entregando o restante dos entorpecentes, que estavam escondidos no corredor de sua casa, em pedaços de madeira. Alegou que havia perdido o emprego há uma semana e que desde então passou a realizar o tráfico de drogas, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Já os policiais militares Rodrigo Antônio Dias e César Roberto Teixeira Júnior, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia (fls. 03 e 04), relataram que, durante um patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo que empreendeu fuga para o interior de um imóvel quando notou a aproximação da viatura. Contaram que, em revista pessoal, foram encontradas, em seu poder, três porções de maconha e a quantia de R\$ 256,00, cuja procedência lícita não foi comprovada. Mencionaram, ainda, que, ao ser indagado, o réu informou aos policiais inicialmente que era apenas usuário de drogas, mas, posteriormente, acabou confessando a traficância, alegando que estava desempregado. Informaram que o réu também indicou que havia mais drogas escondidas em um cano de águas pluviais, onde foi encontrada uma sacola que continha quatro porções de maconha semelhantes àquelas que haviam sido encontradas em seu bolso. Na sequência, o réu franqueou a entrada dos policiais em sua residência e indicou que no corredor lateral externo havia uma sacola plástica contendo 271 eppendorfs de cocaína, afirmando que vendia cada um por R\$ 20,00 e cada porção maior de maconha por R\$ 50,00. Em Juízo, o PM César Roberto Teixeira Júnior ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial.

Pois bem. Como se vê, a confissão do acusado em Juízo encontra-se em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com os depoimentos prestados pelos policiais militares, não havendo dúvidas, portanto, quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos e tampouco quanto à sua destinação para a venda.

Logo, não resta outro caminho a seguir que não a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia. Importante destacar, por fim, que não há que se falar em nulidade das provas produzidas, como pretendido pela r. Defesa.

Primeiro, porque nossos tribunais já assentaram o entendimento de que ausência do chamado 'Aviso de Miranda' só ensejaria a nulidade das provas caso o silêncio do acusado fosse determinante para sua absolvição, o que não se verificou no caso dos autos, na medida em que a descoberta das drogas no interior da residência seria inevitável, ainda que não tivesse havido qualquer colaboração por parte do acusado. Segundo, porque não houve violação de domicílio, haja vista que o réu já havia sido surpreendido na posse de algumas porções de entorpecente em frente à sua residência, depois de ter feito menção de correr para o interior do imóvel ao avistar a viatura, e, além disso, indicou aos policiais onde estariam escondidas outras porções em um cano de águas pluviais, ainda do lado de fora da residência, o que já autorizaria o ingresso dos policiais no imóvel para a realização de buscas, dispensando eventual autorização do réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu, embora tecnicamente primário, já registra uma condenação definitiva pela prática de crime anterior de tráfico de entorpecentes (processo nº 1501445-53.2020.8.26.0559 - 2ª Vara Criminal de São José do Rio Preto), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e reconduzo a pena para o mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Anoto que deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão dos maus antecedentes do acusado, inclusive pela prática do mesmo crime, o que releva que o mesmo, há algum tempo, já vem se dedicando à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu TALLIS HENRIQUE VIANA RODRIGUES à pena de 05 anos de reclusão e 583 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante dos maus antecedentes do acusado pela prática anterior do mesmo crime.

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do CPP para fixação de regime menos gravoso.

Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União (R\$ 256,00) (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada

pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condene o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intímese.

São José do Rio Preto, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA